

1500173-36.2020.8.26.0555

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... de cumprimento de pena, observo que os réus praticavam o tráfico entre cidades. Em liberdade, certamente continuarão a praticar o tráfico. Além disso, o delito de tráfico ilícito de drogas, consiste em conduta extremamente perniciososa à sociedade, mormente por contribuir com a disseminação de substâncias ilícitas entre a população e colocar em risco a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500173-36.2020.8.26.0555 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500173-36.2020.8.26.0555

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Carlos Alexandre Roque, Leandro Aparecido Roque, Thiago Henrique Aparecida Catapani e Ana Cláudia Petroni, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, em data e horários incertos, mas no ano de 2020, no município de Boa Esperança do Sul, nesta Comarca de Ribeirão Bonito, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Consta, ainda, que no dia 14 de agosto de 2020, por volta das 19h40min, na Rodovia SP 255, km 106, no município de Boa Esperança do Sul, nesta Comarca de Ribeirão Bonito, previamente associados e em comunhão de esforços, traziam consigo e transportavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 porção de cocaína, com peso de 10,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os acusados foram notificados (fls. 204, 205, 206 e 220) e apresentaram defesa

prévia (fls. 193/200, 207/213 e 225/226). A decisão de fls. 232/233 recebeu a denúncia em 08/07/2021 e designou audiência de instrução, debates e julgamento. Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas de acusação e interrogados os réus (fls. 299/300). Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por meio de alegações finais escritas.

O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, por entender comprovadas a autoria e materialidade dos crimes descritos na denúncia (fls. 303/309), devendo os réus serem condenados como incurso nos artigos 33 e 35, caput, da Lei de Drogas (fls. 303/309).

A Defesa do réu Thiago Henrique Aparecido Catapani requereu a desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecente, alegando que a droga localizada se destinava ao seu consumo pessoal e que faz uso do entorpecente desde seus 15 anos de idade. Em relação ao crime de associação, pugnou pela absolvição, alegando que inexistente prova acerca da estabilidade e permanência (fls. 314/319).

A Defesa dos réus Carlos Alexandre Roque, Ana Cláudia Petroni e Leandro Aparecido Roque, alegou que existem várias inconsistências na prova produzida. Alega que na fase policial a investigação era em relação a um traficante conhecido como "Gamarra". Já em Juízo, a acusação recai somente em relação aos réus e o tal "Gamarra" não foi incluído no processo. Os acusados confessaram que são usuários e que a droga localizada não se destinava ao tráfico. Em relação às conversas entre Ana Cláudia e Carlos, é possível concluir que são usuários e os diálogos não evidenciam o tráfico. Argumenta que inexistem provas em relação ao acusado Leandro. Em relação ao crime de associação, pugna pela absolvição, sob a alegação de inexistente vínculo associativo e estável entre os acusados. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena no patamar mínimo, o reconhecimento da causa de diminuição previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas e regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena (fls. 323/333).

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva estatal deduzida é procedente.

A materialidade dos crimes está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 1/2, Boletim de Ocorrência de fls. 10/13, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 17/18, laudos periciais de fls. 20/23, 116/118, 120/122, relatórios de fls. 133/137 e 146/149, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada nos autos.

O corréu Leandro Aparecido Roque confessou a propriedade da droga, mas assegurou que elas se destinavam ao consumo dele e dos demais acusados. Declarou que compraram as drogas na rodoviária da cidade de Araraquara e que elas seriam divididas entre todos para o consumo. Disse que fez uso de entorpecente no interior do veículo e que a polícia rodoviária deu sinal de parada, mas o sinal não foi atendido.

O acusado Carlos Alexandre Roque disse que ele, Leandro e Thiago foram até a cidade de Araraquara para adquirir entorpecentes para o consumo pessoal deles. Disse que parte da droga era para Reginaldo, que tinha pedido para comprar para ele. Disse que a Polícia Rodoviária determinou que parassem o veículo, mas a ordem não foi atendida e houve perseguição. Disse que as mensagens existentes entre ele e sua companheira não tinham relação com drogas, mas com venda de galos. O corréu Thiago Henrique Aparecido Catapani disse que todos estavam juntos em um bar, tomando cerveja e resolveram ir até a cidade de Araraquara para adquirir entorpecentes para o consumo pessoal. Alega que compraram a droga de um traficante na rodoviária da cidade. Disse que quando da perseguição policial, ocupava o banco do passageiro e dispensou parte da droga, jogando-a pela janela

do veículo.

A ré Ana Cláudia Petroni disse que tinha conhecimento de que os corréus iam para Araraquara adquirir entorpecentes para consumo pessoal. Acrescentou que também usaria a droga, juntamente com seu companheiro, Carlos e os demais réus. Negou ter efetuado venda de entorpecentes e disse não se recordar das mensagens existentes no seu celular.

As versões dos réus restaram isoladas nos autos.

Com efeito, há nos autos os relatórios de fls. 133/137 e 146/149, os quais informam, inclusive, conversas entre alguns dos acusados sobre a mercancia de drogas.

A prova oral também corrobora a investigação policial.

A testemunha Danilo Soares, policial rodoviário, disse que estava em patrulhamento na Rodovia SP 255, quando o veículo ocupado pelos acusados ultrapassou a viatura. Percebeu o nervosismo dos ocupantes do veículo e deram sinal de parada, mas eles não obedeceram e chegaram a tentar se evadir pelo acostamento. Durante a perseguição, viu os acusados colocarem a mão pela janela do veículo, parecendo que estavam tentando esfarelar a droga, jogando-a pela janela. Disse que conseguiram alcançar os réus e foi necessário o uso de força física, já que eles resistiram. Conseguiram deter e algemar os três réus e retornaram ao local onde os réus estavam se desfazendo de algo e conseguiram localizar entorpecentes. Na Delegacia de Polícia o réu Carlos, na presença do advogado, autorizou o acesso ao celular e foram localizadas mensagens de usuário solicitando a venda de entorpecente. A Autoridade Policial que presidiu o inquérito, Ricardo Farah, disse que os acusados foram encaminhados à Delegacia pelos policiais rodoviários, os quais notificaram que eles desobedeceram sinal de parada e que durante a perseguição, visualizaram os réus tentando esfarelar e se desfazer das drogas. Disse que os policiais conseguiram recuperar apenas parte da droga arremessada pelos acusados. A Autoridade Policial esclareceu que já havia notícias de que Leandro e Carlos eram envolvidos com o tráfico de drogas e que estavam praticando o tráfico juntamente com a pessoa de Anderson, conhecido como "Gamarrra", que é primo de um dos réus. Quando da prisão em flagrante, o réu Carlos, na presença do advogado, autorizou o acesso ao conteúdo das mensagens de seu celular e verificou-se mensagem de um usuário pedindo drogas. Houve perícia no celular e constatou-se mais usuários pedindo a venda de drogas. Também havia mensagens entre Carlos e Ana Cláudia envolvendo a venda de drogas.

A testemunha Rogério Donizete Barbosa, disse que foi solicitado para prestar auxílio na ocorrência, pois os acusados estavam resistindo. Quando chegou no local, a situação já estava sob controle. Disse que os três acusados já eram conhecidos dos meios policiais por envolvimento com o tráfico, especialmente em razão da ligação deles com Anderson, vulgo "Gamarrra", um conhecido traficante da cidade. A testemunha Thiago do Nascimento, policial civil, disse que após o flagrante realizado pela Polícia Rodoviária, analisou o celular do acusado Carlos e conseguiu extrair áudios que comprovam a associação para o tráfico entre Carlos e sua esposa Ana Cláudia e várias mensagens entre Carlos e usuários de drogas. Informou, ainda, que um usuário de nome Kelvin enviou mensagem encomendando droga no momento em que Carlos estava na Delegacia de Polícia.

Assim, após a colheita da prova, contrariamente ao quanto alegado pelas defesas e pelos réus, as provas colhidas, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar os acusados.

A negativa dos réus restou isolada no contexto probatório, não sendo amparada por qualquer elemento probatório idôneo.

Os réus Carlos Alexandre, Leandro Aparecido e Thiago foram flagrados pelos Policiais Rodoviários trazendo e transportando droga no veículo. Eles não atenderam o sinal de parada, empreenderam fuga e os policiais visualizaram que eles foram se desfazendo de drogas durante a perseguição.

A alegação de que se deslocaram até a cidade de Araraquara para adquirir droga para consumo pessoal é pueril.

Com efeito, não se deslocariam por Rodovia, correndo o risco, como aconteceu, de serem abordados e gastarem combustível apenas para adquirir droga para consumo pessoal. Caso a droga fosse para consumo pessoal, de certo poderia ser adquirida na cidade onde residem.

Os policiais declararam que já havia denúncias de que os réus estavam praticando o tráfico.

Além disso, os relatórios de fls. 133/137 e 146/149 indicam conversas sobre a venda de drogas, dentre elas do réu Carlos: "salve é o Reginaldo aí Carlos me manda mais 50 pra mim te pagar amanhã pode confiar te pago sem falta tem como meu amigo"; "salve. Tem 50 no dinheiro. Ow tem como vê uma de 50, pra um parça aq".

Há, ainda, diálogos entre os réus Carlos e Ana Cláudia: "O Carlos me responde uma coisa, aquele negocio que tá lá no prato tá misturado não tá? O que vai fazer?.... "aquele bagulho lá tá puro, tem que misturar pra fazer pra ela lá e mandar pra ela, entendeu? Tá puro?"...

Assim, analisadas as provas, as mensagens existentes nos celulares e a apreensão dos réus com droga, em rodovia intermunicipal, fica demonstrado que estavam associados para a prática de tráfico, tal como declararam as testemunhas, que informaram que já havia denúncias de que os réus estavam praticando a mercancia.

Consoante entendimento consagrado nos Tribunais Superiores, o depoimento judicial de policiais que participaram das investigações e da prisão do réu em flagrante, quando prestados sob compromisso legal, gozam de presunção iuris tantum. Vale dizer, são válidos até que prova suficiente venha a ilidir o que disseram e, ainda, são elementos probatórios como quaisquer outros, não havendo óbice ou restrição legal para que neles se fundamente a sentença condenatória quando em harmonia com as demais provas coligidas nos autos: "VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência (HC 73518/SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello); A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente. (HC 74522, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa).

Assim, bem caracterizado restou o propósito delitivo dos acusados. O crime de tráfico consuma-se com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de mercancia.

O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda efetiva de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

É de se convir que ao cabo da instrução restou bem demonstrada, sem a menor possibilidade de engano, a materialidade delitiva e a autoria dos réus, em razão de terem sido surpreendidos na posse de uma porção de cocaína, com peso líquido de 10,4 gramas, lembrando que os policiais visualizaram que os réus dispensavam drogas enquanto eram perseguidos, conseguindo localizar apenas a porção acima mencionada.

Importante consignar, ainda, que no relatório juntado pelo setor de investigação há mensagens de Kelvin e Reginaldo solicitando droga para o corréu Carlos. Devidamente demonstrada, também a associação entre os acusados. Os policiais informaram que já havia denúncias há algum tempo. Ficou demonstrada, ainda, a divisão de tarefas, vez que Carlos e Ana Cláudia eram responsáveis por armazenar e embalar a droga e Carlos, Leandro e Tiago responsáveis por buscar a droga em outra cidade. Assim, a associação se mostrou estável, com propósito convergente dos agentes.

Assim, a condenação é medida de rigor.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

a) artigo 33, da Lei 11.343/2006: em tese, o ofício de aplicação de pena deveria ser realizado através de uma análise conjugada do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal. Em verdade, quando o art. 42 destaca que o magistrado deve se ater à natureza e à quantidade do entorpecente envolvido na demanda, apenas destaca o dever de analisar tais temas com cautela, servindo-se desse dado para majorar ou minorar a resposta estatal. Assim, nos moldes do artigo 42, da lei nº 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena no mínimo legal - 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, os réus estavam associados iaa buscar droga por rodovia intermunicipal, demonstrando que não se trata de tráfico privilegiado.

b) artigo 35, da Lei 11.343/2006: observados os elementos constantes dos autos, fixo a pena-base do delito no mínimo legal - 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Ausentes, também, causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando definitiva a pena aplicada.

Tratando-se de concurso material de crimes, as penas devem ser somadas, chegando-se em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, à minguia de maiores informações acerca das condições econômicas do réu.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno os réus, Carlos Alexandre Roque, Leandro Aparecido Roque, Thiago Henrique Aparecido Catapani e Ana Cláudia Petroni, qualificados nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, para que cumpram pena privativa de liberdade, de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Não havendo controvérsia acerca da natureza da substância apreendida e nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 11.343/2006, determino que se proceda ao disposto no art. 32, §1º, do mesmo Diploma.

Determino o perdimento do veículo apreendido, vez que utilizado para a prática do crime de tráfico. Determino, também, o perdimento/destruição dos demais objetos apreendidos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III, do CP. Tampouco é cabível a suspensão condicional da pena, por não estarem atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que os réus praticavam o tráfico entre cidades. Em liberdade, certamente continuarão a praticar o tráfico. Além disso, o delito de tráfico ilícito de drogas, consiste em conduta extremamente perniciososa à sociedade, mormente por contribuir com a disseminação de substâncias ilícitas entre a população e colocar em risco a tranquilidade social e a ordem pública, já que enseja a prática de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Não bastasse, considerando a quantidade de pena imposta e, ainda, a gravidade em concreto da conduta praticada pelo acusado e do tipo de droga, dotada de alto poder viciante e que, portanto, revela elevado dano social,

fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, já que assim permaneceram durante toda a instrução.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, façam-se as anotações e comunicações de praxe, elabore-se o cálculo da pena de multa e intím-se para recolhimento, sob pena de inscrição do valor na dívida ativa; providencie-se o necessário em relação à destruição da droga e ao perdimento do veículo. Publique-se. Intím-se. Comunique-se.

Ribeirão Bonito, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA